FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Sociedad y Estado

Clase 7

El Poder y La Soberanía

Bibliografía:

-Lafferriere, Augusto Diego: “Curso de derecho político”.

El Poder y el Poder Político

- Concepto de Poder: Es la capacidad o aptitud para hacer, decidir, dirigir y coordinar las acciones del conjunto social.
- Necesidad del Poder: Todo grupo humano requiere de un orden para su convivencia pacífica, lo que implica una organización y, por tanto, una dirección de mando.
- Poder Político (Nota esencial): Es el poder irresistible dentro de un cierto ámbito espacial y personal donde se ejerce.
- Características del Poder Político:
  - Capacidad de imponer decisiones de manera coactiva y obligatoria para toda la comunidad.
  - Se garantiza contando con la fuerza material suficiente para asegurar su dominio y voluntad.
  - Se sustenta en la autoridad, en la fuerza, o en ambas simultáneamente.
  - Su finalidad es realizar y asegurar la primacía del derecho vigente.

Distinción entre Poder y Autoridad

- Autoridad: Es el reconocimiento que tiene una persona o grupo, por parte de quienes obedecen, de la aptitud para mandar y conseguir acatamiento sin recurrir a sanciones o amenazas.

- Notas Distintivas de la Autoridad: El carácter y la inteligencia de quien la ejerce.

- Fundamento del Poder: La autoridad es el mejor fundamento para el ejercicio del poder, ya que implica el reconocimiento de la idoneidad de quien ejerce el mando y de un proyecto comunitario beneficioso.

- Sistemas de Mando:
  - Sistemas Democráticos: Suelen fundamentar su mando en la autoridad consentida (acatamiento voluntario).
  - Sistemas Totalitarios: Lo fundamentan en el poder coactivo (acatamiento forzoso).

Concepto de Legalidad y Legitimidad

- Requisito del Poder Político Moderno: Se requiere contar tanto con legalidad como con legitimidad para la permanencia y ejercicio del poder.
- Poder Legal (Legalidad): Aquel ejercido en virtud del sistema jurídico vigente (Constitución, ley o costumbre), que establece modos y procedimientos para la designación y ejercicio del poder.
- Legitimidad:
  - Conformidad de los actos de gobierno con el derecho vigente.
  - Es el reconocimiento, por parte de la población, de que el gobernante es el verdadero titular del poder y tiene derecho a ejercerlo (crear normas, aplicar normas, monopolizar la fuerza).
- Riesgos de Ilegitimidad: Un poder legal puede volverse ilegítimo si no se ejerce conforme a derecho. Esto genera resistencia y puede llevar al uso de la fuerza.
- Tipos de Legitimidad:
  - Legitimidad de origen (acceso al poder).
  - Legitimidad de ejercicio (uso del poder).

Doctrina Justificatorias del Poder Político

▪ Clasificación General: Existen diversas doctrinas para justificar el poder político.

1. Doctrinas Inmanentistas: Fundamento en la exclusiva voluntad de la persona, prescindiendo de nociones de derecho natural o trascendente.
2. Doctrinas Trascendentalistas: Reconocen un fundamento religioso.

▪ Clasificación de las Inmanentistas: Fundamentadas en la fuerza o en el derecho.

▪ Clasificación de las Trascendentalistas: Paganas o Monoteístas (traslación, designación, origen divino sobrenatural).

Doctrinas Inmanentistas Relevantes

- Teoría de la Fuerza: Sostenida por sofistas en la Antigua Grecia. Considera que el poder es solo la aplicación de la mayor potencia por los más fuertes sobre los débiles.

- Positivismo Moderno: Fundamenta el poder político en el derecho e identifica el derecho con el poder de dictar la norma jurídica (ej. Bismarck).

- Contractualismo Clásico: El poder político es fruto de un pacto o contrato entre los hombres (Hobbes, Locke, Rousseau).

- Marxismo (Poder como Fuerza): Considera que el poder político es la violencia organizada de una clase dominante para oprimir a la clase obrera.

Doctrinas Trascendentalistas Monoteístas

▪ El Cristianismo entiende que el origen del poder deriva de Dios, aunque difieren en el modo de adquisición.

1. Doctrina de la Traslación (Neoescolástica: Vitoria, Suárez):
   - Dios da el poder a la Comunidad.
   - La Comunidad designa y cede el poder al Gobernante (ya que la multitud no puede autogobernarse).
2. Doctrina de la Designación (o Derecho Divino Providencial):
   - Dios transmite el poder al gobernante a través de los hombres.
   - El gobernante recibe el poder directamente de Dios, pero es designado por la Comunidad .

(ej. León XIII, Pío X, Concilio Vaticano II - Gaudium et Spes).

3. Doctrina del Origen Divino Sobrenatural:
   - Excluye cualquier intervención de la Comunidad en la adquisición del poder.
   - El gobernante emana directamente de Dios y no es responsable ante el pueblo.
   - Favoreció el absolutismo (ej. Guillermo de Ockham, Dante Alighieri, LUIS XIV).

El Contractualismo: Hobbes y Rousseau

- HOBBES (Absolutismo Positivista de la Fuerza):
  - El hombre es egoísta y materialista, buscando su propia utilidad.
  - La sociedad civil se constituye por la búsqueda de seguridad.
  - El Estado (Leviatán) es un estado de fuerza, sin límites respecto a sus miembros.
  - Desconoce el derecho natural; el gobernante no debe someterse a ninguna norma externa.
- ROUSSEAU (Voluntad General):
  - Fundamenta el poder en la voluntad de los hombres expresada mediante el Contrato Social.
  - Los integrantes enajenan todos sus derechos a la Comunidad.
  - El cuerpo político obtiene un poder absoluto dirigido por la “Voluntad General” (Soberanía).
  - El Estado crea los derechos individuales, resultando en un absolutismo positivista que puede despojar al individuo de sus garantías.

El Poder como Fuerza (Marx y Lenin)

▪ Posición Central (Inmanentista de la Fuerza): El poder es solo fuerza, ejercida por los más fuertes sobre los débiles.

▪ Visión del Estado (Marx y Engels): El Estado es un simple sistema organizado para la aplicación de la fuerza de una clase sobre otra, perpetuado por la violencia estatal y las desigualdades.

▪ Instrumento de Opresión: El Estado es un instrumento de la clase explotadora (minoría gobernante) para oprimir a los explotados (mayoría dominada).

▪ Relación Poder-Fuerza: Existe una relación directa entre poder y fuerza: a mayor justificación del poder, menor necesidad del uso de la fuerza.

La Doctrina de la División de Poderes (Montesquieu)

.

▪ Fuente: Obra “Del Espíritu de las Leyes”.

▪ Objetivo: La libertad política solo es posible en los Estados moderados. Para evitar abusos, es fundamental que el poder enfrente al poder.

▪ División propuesta: Los poderes del Estado son el ejecutivo, el legislativo y el judicial.

▪ Principio: Todo estaría perdido si un mismo hombre ejerciera los tres poderes.

▪ Mecanismo: Los poderes están divididos para su ejercicio, no separados.

La Doctrina de la Clase Política (Élites)

- Representantes: Vilfredo PARETO, Robert MICHELS, y Gaetano MOSCA.
- Tesis Central: La esencia real de la historia es la “circulación de las élites”.
- Poder y Minorías: En toda sociedad, una minoría siempre detenta el poder (la clase de los gobernantes) frente a una mayoría que obedece (los gobernados).
- Definición de PARETO: La población se divide en dos estratos: el inferior (clase no selecta) y el superior (clase selecta, dividida en gubernamental y no gubernamental).
- Visión de la Historia: La historia es la continua sustitución de una élite por otra ("la historia es un cementerio de aristocracias").
- Soberanía: Esta doctrina no reconoce la soberanía en el pueblo ni en el Estado, sino en una minoría que ejerce el poder para mantener sus privilegios.

Visiones Eclesiásticas sobre el Poder

- Encíclica Diuturnum (LEÓN XIII):
  - Afirma que la autoridad pública no deriva de la multitud, sino de Dios.
  - Critica la soberanía artificial fundamentada solo en la inestable voluntad del pueblo.
- Constitución Pastoral Gaudium et Spes (PABLO VI):
  - La comunidad política nace para buscar el bien común, lo que justifica su existencia y legitima su origen.
  - El bien común abarca las condiciones de vida social para que los hombres logren su perfección.
    - Límites al Poder: El ejercicio de la autoridad debe realizarse siempre dentro de los límites del orden moral y jurídico.
    - Obediencia y Resistencia: Los ciudadanos están obligados en conciencia a obedecer, pero les es lícito defender sus derechos contra el abuso de autoridad (resistencia a la opresión), guardando los límites de la ley natural y evangélica.
  - La soberanía no es absoluta; tiene límites morales, éticos y de finalidad (bien común).

La Soberanía: Conceptos y Titularidad

▪ Definición de Soberanía: Es una cualidad del Poder del Estado; una característica esencial.

El poder del Estado es soberano, no reconociendo por encima de sí ninguna otra autoridad o poder temporal.

▪ Distinción (LOYSEAU):

◦ Soberanía *in abstracto*: Inherente al Estado.

◦ Soberanía *in concreto*: Detentada por los poseedores del poder en el Estado (ej. pueblo en democracia, monarca en monarquía).

▪ ROUSSEAU y la Voluntad General: La soberanía es un poder absoluto, dirigido por la "Voluntad General". Es indivisible, inalienable, absoluta y perpetua. El Estado es dueño de todos los bienes de los particulares gracias al Contrato Social.

Soberanía Popular vs. Soberanía Nacional

- Soberanía Nacional: Aparece en la Asamblea Francesa de 1789 (Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano), traspasando la titularidad del Rey a la Nación. Se considera una concepción orgánica, apta para sustentar un gobierno representativo.
- Soberanía Popular: Surge al confundirse Nación y Pueblo (tercer estado). Facilita las formas más directas de democracia, así como el autoritarismo o "cesarismo".
- Titularidad en la Constitución Nacional Argentina (CN):
  - La CN reconoce al Pueblo como titular de la soberanía (Art. 33).
  - El pueblo gobierna solo a través de sus representantes (Art. 22).
  - La Corte Suprema ratifica que la soberanía originaria reside en el pueblo.
  - Debate Doctrinal: BIDART CAMPOS niega la relación de soberanía con el pueblo, considerándola un elemento del Estado. RAMELLA sugiere reformar el art. 33 por plasmar un principio no aceptado por la ciencia política (soberanía popular).

Soberanía en el Federalismo

- Distinción Fundamental: Confederación de Estados vs. Estado Federal.

- Confederación de Estados:
  - Organización de Estados soberanos basada en un tratado internacional.
  - No tiene carácter estatal y no detenta poder soberano; la soberanía descansa en cada uno de los Estados que la componen.

- Estado Federal:
  - Forma de organización política de derecho público interno basada en una Constitución.
  - Sí posee la cualidad soberana de su poder.
  - Los Estados miembros (ej. provincias argentinas) no poseen soberanía, solo autonomía.

Doctrinas Negatorias de la Soberanía

- Motivación: El temor a la soberanía como un poder ilimitado del Estado, que puede vulnerar derechos individuales y la libertad.

- MARITAIN: Niega la existencia de la soberanía como cualidad del poder.

- JELLINEK: Afirma que la soberanía no ha sido esencial en los Estados de la Edad Media, pudiendo existir Estados soberanos y no soberanos.

- KANT: La existencia de Estados soberanos pondría en peligro el orden internacional, que debería basarse en un derecho superior y común a todos.

- DUGUIT: La soberanía es perjudicial y solo un mito utilizado por quienes mandan para fortalecer su autoridad.

Concepciones de la Soberanía Política

- KELSEN (Positivismo Puro):
  - Dada la cualidad de poder soberano, el ordenamiento jurídico del Estado no deriva de ningún otro orden jurídico;

su validez normativa es independiente. Rechazo por Pío XII (desconoce el derecho natural).

- CARRÉ DE MALBERG (Enfoque en el Poder):
  - "Soberana" es la autoridad que no reconoce poder superior o concurrente.
  - Su poder no depende ni puede ser igualado por ningún otro.

- LA BIGNE DE VILLENEUVE (Doctrina Realista de la Soberanía):
  - Rechaza el carácter absoluto e ilimitado.
  - La Soberanía está limitada por los derechos personales, el propio fin del Estado (búsqueda del bien común), la autoridad de la Iglesia (fe y derechos de los cuerpos) y la soberanía de los otros Estados.

- PÍO XII (1953):
  - La soberanía debe entenderse como autarquía y competencia exclusiva en su jurisdicción.
  - No autoriza al Estado a prescindir del orden de la comunidad internacional.
  - Rechaza la omnipotencia del Estado (Hegel) y el positivismo jurídico absoluto (Kelsen).